

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3794/2534

บริษัท เอสแอนวาย (1985) จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์และจำเลยต่างถือเอาราคาตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้ามาเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินราคาสินค้าพิพาท โดยโจทก์ถือตามบัญชีราคาสินค้าเก่า จำเลยถือตามบัญชีราคาสินค้าใหม่ ย่อมเท่ากับต่างยอมรับว่า ราคาตามบัญชีราคาสินค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดการที่โจทก์สั่งซื้อสินค้าพิพาทเข้ามาโดยโจทก์ต้องชำระราคาตามบัญชีราคาสินค้าใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ขายในต่างประเทศได้แสดงไว้แล้วว่าบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวมีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 โจทก์นำสินค้าเข้ามาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 โดยสำแดงราคาตามบัญชีราคาสินค้าใหม่อันมีผลใช้บังคับแล้วดังนี้ ย่อมต้องถือว่าราคาตามราคาสินค้าใหม่เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินราคาสินค้าพิพาท การที่จำเลยเพิกถอนมติให้ใช้บัญชีราคาสินค้าใหม่ภายหลังโจทก์นำสินค้าเข้ามาแล้ว ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงราคาอันแท้จริงในท้องตลาด อันต้องถือเป็นเกณฑ์ในการประเมินราคา.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน จำเลยให้การว่าการประเมินชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินค่าขออื่นให้
ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาล
ฎีกาเฉพาะการนำสินค้าเข้าเที่ยวที่ 3 ตามใบอนุญาตสินค้าขาเข้าเลขที่ 051-50265
เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5 ฉบับเดียวว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของ
จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความรับกันและที่โจทก์นำสืบโดย
จำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น ฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นผู้นำเข้าสินค้าตาม
ใบอนุญาตสินค้าที่พิพาทในคดีนี้โดยเป็นตัวแทนส่งสินค้าจากบริษัทคอมโพเนนท์ (ตะวัน
ออก) จำกัด ณ เมืองฮ่องกง เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ผู้เดียว และก่อนหน้า
การนำสินค้าที่พิพาทกันในคดีนี้เข้ามาก็มีการนำสินค้าชนิดเดียวกันนี้เข้ามาโดย
จำเลยถือเอาราคาตามบัญชีราคาสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศ ตามเอกสารหมายเลข
1.2 แผ่นที่ 1 ถึงแผ่นที่ 58 เป็นเกณฑ์ในการประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากรจาก
โจทก์ต่อมาก่อนการนำเข้าสินค้าพิพาทเที่ยวที่ 3 ตามใบอนุญาตสินค้าเลขที่ 051-50265
โจทก์ได้ยื่นบัญชีราคาสินค้าฉบับใหม่ตามเอกสารหมายเลข 1.2 แผ่นที่ 59 ถึงแผ่นที่
148 ซึ่งบริษัทผู้ขายสินค้าในต่างประเทศส่งมาให้ เพื่อให้จำเลยใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ ปรากฏตามหนังสือของโจทก์มีถึงจำเลยส่งบัญชี
ราคาสินค้าดังกล่าวและกองพิธีการและประเมินอากรรับไว้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2531 ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2531 โจทก์จึงยื่นใบอนุญาตสินค้าขาเข้าเลขที่ 051-
50265 นำสินค้าพิพาทเที่ยวที่ 3 เข้ามาโดยสำแดงราคาสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าใหม่
ดังกล่าวแล้วซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาตามบัญชีราคาสินค้าเก่า เป็นเหตุให้จำเลย
ประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นโดยอาศัยบัญชีราคาสินค้าเก่า ปัญหาจึงมี
ว่าจะถือเอาราคาตามบัญชีราคาสินค้าเก่าหรือบัญชีราคาสินค้าใหม่เป็นเกณฑ์เพื่อ

ประเมินราคาสินค้าพิพาทเห็นว่าเมื่อโจทก์และจำเลยต่างถือเอาราคาตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้ามาเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินราคาสินค้าพิพาท ย่อมเท่ากับต่างยอมรับว่า ราคาตามบัญชีราคาสินค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดฉะนั้นการที่โจทก์สั่งซื้อสินค้าพิพาทเข้ามาโดยโจทก์ต้องชำระราคาตามบัญชีราคาสินค้าใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ขายในต่างประเทศได้แสดงไว้แล้วว่าบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวมีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 โจทก์นำสินค้าเข้าเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 โดยสำแดงราคาตามบัญชีราคาสินค้าใหม่อันมีผลใช้บังคับแล้วดังกล่าว ย่อมต้องถือว่าราคาตามบัญชีราคาสินค้าใหม่เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินราคาสินค้าพิพาทที่จำเลยนำสืบอ้างว่าบัญชีราคาสินค้าใหม่ จำเลยเพิกถอนมติให้ใช้ภายหลังโจทก์นำสินค้าเข้ามาแล้ว โดยถอนมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531 และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 จึงไม่มีผลแก่ราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าก่อนหน้านั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยถือเอาบัญชีราคาสินค้าเป็นเกณฑ์ประเมินราคาสินค้าพิพาทซึ่งเท่ากับยอมรับว่าราคาตามบัญชีราคาสินค้าเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินราคาอันแท้จริงในท้องตลาดดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นการถอนมติให้ใช้ภายหลังการนำสินค้าเข้าจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงราคาอันแท้จริงในท้องตลาด อันต้องถือเป็นเกณฑ์ในการประเมินราคาการที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่มโดยประเมินราคาสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้าในเที่ยวที่ 3 สูงกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจึงเป็นการไม่ชอบ..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ